

<제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제2절 청구의 포기·인낙>

I. 의의[민소법 제220조]

1. 청구의 포기

- 청구의 포기란 원고가 변론이나 변론준비기일에서 소송물인 권리관계가 존재하지 않음을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시를 말한다.

2. 청구의 인낙

- 청구의 인낙이란 피고가 원고의 청구내용이 정당함을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시이다.

3. 공통점

- 이들은 모두 당사자의 처분권주의에 기초한 소송종료행위로서, 조서에 기재됨으로써 확정판결과 동일한 효력을 가진다.

II. 법적 성질

1. 학설의 대립

- 청구의 포기·인낙의 법적 성질에 대해서는 사법상의 의사표시로 보는 사법행위설, 소송상의 행위로 보는 소송행위설, 소송행위와 사법행위가 병존한다는 병존설이 대립한다.

2. 통설과 판례

- 통설과 판례는 이를 순수한 소송행위로 파악한다. 따라서 민법상의 비진의표시, 착오, 사기·강박에 관한 규정은 원칙적으로 적용되지 않으며, 오로지 소송법적 요건과 절차에 따라 그 효력이 결정된다. 다만, 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인하여 행해진 경우와 같은 중대한 결함이 있는 때에 한하여 예외적으로 재심의 소에 준하여 그 효력을 다룰 수 있을 뿐이다.

III. 요건

1. 당사자에 대한 요건

- 당사자는 유효한 소송행위를 할 수 있는 소송능력을 갖추어야 한다. 법정대리인이 포기나 인낙을 하는 경우에는 특별한 권한이 있어야 하며, 소송대리인이 이를 행할 때에도 민사소송법 제90조 제2항에 따른 특별수권이 반드시 필요하다. 공동소송의 경우 통상 공동소송에서는 각자 독립하여 할 수 있으나, 필수적 공동소송에서는 전원이 함께하거나, 전원에 대하여 하지 않으면 효력이 발생하지 않는다.

2. 소송물에 대한 요건

- 당사자가 임의로 처분할 수 있는 사적 권리관계여야 한다. 따라서 처분권주의가 제한되는 직권탐지주의 영역인 가사소송(혼인무효, 친생자관계 등)이나 행정소송 중 일부 절차에서는 청구의 포기·인낙이 허용되지 않는다. 또한, 소송물이 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하거나 강행법규에 위반되는 경우에도 법원은 이를 수리해서는 안 된다.

3. 시기와 방식

- 소송계속 중이라면 변론종결 전뿐만 아니라 상소심에서도 가능하다. 방식은 반드시 변론기일 또는 변론준비기일에서 구술로 행하여야 한다. 서면(준비서면 등)에 의한 포기·인낙의 의사표시가 제출된 경우, 상대방이 기일에 출석하지 아니하더라도 그 서면의 내용을 진술한 것으로 간주하여 처리할 수 있다. 포기·인낙의 의사가 표시되면 법원사무관 등은 이를 조서에 기재하여야 한다.

IV. 효과

1. 소송종료효

- 청구의 포기·인낙이 조서에 기재되면 해당 소송은 즉시 종료된다. 별도의 판결 선고가 필요하지 않으며, 소송계속은 그 시점에서 소멸한다. 만약, 소송의 일부에 대해서만 포기·인낙이 이루어졌다면 그 부분에 한하여 소송이 종료된다.

2. 확정판결과 동일한 효력

- 민사소송법 제220조에 의거하여 포기·인낙을 기재한 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력이 발생하여 동일한 사안으로 다시 소를 제기할 수 없으며, 인낙조서의 경우 강제집행을 위한 집행권원이 된다. 형성소송의 경우에는 형성적 효력도 발생한다.

3. 인낙불이행으로 인한 손해배상청구 또는 해제 거부

- 청구의 인낙은 소송행위이므로 사법상의 계약인 화해와는 성질이 다르다. 따라서 피고가 인낙의 내용을 이행하지 않는다고 하여 원고가 인낙의 의사표시를 해제하거나 이를 이유로 별도의 손해배상을 청구할 수는 없다. 원고는 오로지 인낙조서라는 집행권원을 바탕으로 강제집행 절차를 밟아야 한다. 이는 인낙조서에 의해 실체법상 권리관계가 확정되었기 때문이다.

V. 청구의 포기·인낙의 효력을 다투는 절차

1. 조서 작성 전

- 당사자가 기일에서 포기나 인낙의 의사를 표시하였으나 아직 조서에 기재되기 전이라면 그 의사표시를 철회하거나 취소할 수 있는지가 문제 된다. 소송행위의 명확성과 안정성을 중시하는 관점에서는 원칙적으로 철회가 불가능하다고 보나, 조서 기재라는 형식적 요건이 갖추어지기 전까지는 당사자가 의사를 번복할 수 있다는 견해도 존재한다. 실무상으로는 기일이 종료되어 조서가 완성되기 전까지는 신중한 검토가 가능하다.

2. 조서 작성 후

- 일단 조서에 기재되어 확정판결과 동일한 효력이 발생한 후에는 이를 단순한 소송행위의 철회나 취소로 다룰 수 없다. 판결의 확정력을 제거하기 위해서는 재심의 소에 준하는 준재심의 소를 제기하여야 한다. 민사소송법 제461조에 따라 소송행위의 원인이 된 외형적 절차에 중대한 결함(소송능력의 흠결, 대리권의 부존재 등)이 있거나 형사상 처벌받을 타인의 행위가 개입된 경우 등에 한하여 제한적으로 효력을 다룰 수 있다. 단순한 착오나 사법상 사유로는 그 효력을 부인하기 어렵다.

VI. 결론

1. 제도의 역할 및 의의

- 청구의 포기·인낙은 당사자의 자율적인 의사에 따라 분쟁을 신속하게 종결짓는 강력한 소송법상 수단이다. 원고는 청구의 포기를 통해 불필요한 소송 지속을 방지하고, 피고는 인낙을 통해 패소가 확실한 소송에서 비용과 시간을 절약할 수 있다. 특히, 인낙조서가 확정판결과 동일한 효력을 가짐으로써 집행권원을 즉시 확보하게 하는 점은 소송 효율성 측면에서 매우 유용하다.

2. 주의사항

- 이러한 행위는 기판력을 발생시켜 추후 다시 다룰 수 없게 만드는 엄중한 법적 구속력을 가지므로, 당사자는 특별수권의 유무와 소송물의 처분 가능성을 면밀히 검토하여야 한다. 법원 역시 공익적 한계를 벗어나는 포기·인낙이 이루어지지 않도록 절차적 요건을 엄격히 준수해야 한다.

3. 핵심 가치

- 결국 이 제도는 처분권주의의 극치를 보여주는 동시에, 사법 자원의 낭비를 줄이고 당사자 간의 법적 평화를 조기에 달성하는 데 그 핵심적 가치가 있다.